

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 959/2535 นาง พัทธรา องค์วัฒน์ กับพวก
นาย ธาณี ราช กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 246

ศาลมีคำสั่งในวันที่จำเลยยื่นอุทธรณ์ว่า "รับอุทธรณ์สำเนาให้โจทก์ ให้จำเลยนำส่งให้โจทก์ภายใน 7 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์" และตามแบบพิมพ์ท้ายอุทธรณ์ซึ่งทนายจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์มีข้อความว่า "ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาอุทธรณ์โดยข้อความถูกต้องอย่างเดียวกันมาด้วย 1 ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว" จึงถือว่าจำเลยได้ทราบคำสั่ง ของศาลแล้วเมื่อจำเลยมิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ประกอบด้วยมาตรา 246

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ภายใน 7 วัน จำเลยได้ทราบคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้วเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าจำเลยทิ้งคำฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 ให้จำหน่ายคดีจาก
สารบบความของศาลอุทธรณ์ภาค 1

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าจำเลยยื่นอุทธรณ์วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532 ศาลชั้น
ต้นสั่งในวันเดียวกันว่ารับอุทธรณ์สำเนาให้โจทก์ให้จำเลยนำส่งให้โจทก์ภายใน 7 วัน
มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์และตามแบบพิมพ์ทำอุทธรณ์ซึ่งทนายจำเลยลงลายมือชื่อ
เป็นผู้อุทธรณ์มีข้อความว่า "ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาอุทธรณ์โดยข้อความถูกต้องเป็น
อย่างเดียวกันมาด้วย 1 ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว" จึงต้อง
ถือว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ทั้ง
สองภายใน 7 วันแล้ว เมื่อจำเลยมิได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ทั้งสองภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงถือได้ว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246"

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ